

ĐỀ 01

Câu 1: Nhà nước do giai cấp thống trị lập nên để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình là quan điểm của học thuyết

A. Mác-Lênin

- B. Thần học
- C. Gia trưởng
- D. Khế ước xã hội

Câu 2: Tổ chức có quyền phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính

- A. Hội phụ nữ
- B. Mặt trận tổ quốc
- C. Công đoàn

D. Nhà nước

Câu 3: Kiểu Nhà nước mà trong đó giai cấp thống trị chiếm đa số trong xã hội

- A. Chủ nô
- B. Phong kiến
- C. Tư sản

D. Xã hội chủ nghĩa

Câu 4: Cách thức và trình tự thành lập ra các cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước, đó là

A. Hình thức chính thể

- B. Hình thức cấu trúc nhà nước
- C. Chế độ chính trị
- D. Hình thức nhà nước

Câu 5: Hình thức cấu trúc Nhà nước đơn nhất có đặc điểm

A. Một hệ thống pháp luật

- B. Hai hệ thống cơ quan Nhà nước
- C. Lãnh thổ có chủ quyền riêng
- D. Tất cả đều

Câu 6: Hình thức chính thể nào sau đây không tồn tại chức danh Thủ tướng

- A. Cộng hòa đại nghị
- B. Quân chủ lập hiến

C. Cộng hòa Tổng thống

D. Cộng hòa lưỡng tính (hỗn hợp)

Câu 7: Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ nhân dân là hình thức chính thể của quốc gia

A. Việt Nam

- B. Pháp
- C. Đức
- D. Nhật

Câu 8: Hình thức cấu trúc của Nhà nước Việt nam là:

A. Nhà nước đơn nhất

- B. Nhà nước liên bang
- C. Nhà nước liên minh
- D. Tất cả đều

Câu 9: Cơ quan quyền lực Nhà nước là:

- A. Quốc hội
- B. Hội đồng nhân dân
- C. Chính phủ

D. Câu a và b

Câu 10: Cơ quan thường trực của quốc hội là:

- A. Chính phủ
- B. Ủy ban thường vụ Quốc hội**
- C. Hội đồng nhân dân các cấp
- D. Ủy ban nhân dân các cấp

Câu 11: Cơ quan quản lý Nhà nước cấp trung ương là

A. Bộ và cơ quan ngang bộ

- B. Ủy ban thường vụ quốc hội
- C. Tòa án nhân dân tối cao
- D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Câu 12: Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định việc chia, tách đơn vị hành chính cấp tỉnh:

A. Quốc hội

- B. Chính phủ
- C. Chủ tịch nước
- D. Bộ Chính trị

Câu 13: Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định đại xá:

A. Quốc hội

- B. Chính phủ
- C. Chủ tịch nước
- D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 14: Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của:

A. Pháp luật

- B. Đạo đức
- C. Tôn giáo
- D. Tổ chức xã hội

Câu 15: Hình thức pháp luật chủ yếu được áp dụng ở Việt Nam là:

A. Văn bản quy phạm pháp luật

- B. Tập quán pháp
- C. Án lệ pháp
- D. Học lý

Câu 16: Pháp luật phát sinh và tồn tại trong xã hội:

A. Có nhà nước

- B. Không có giai cấp
- C. Không có nhà nước
- D. Không có nhà nước

Câu 17: Pháp luật tác động vào kinh tế:

- A. Tác động tiêu cực
- B. Tác động tích cực
- C. Tích cực hoặc tiêu cực**
- D. Tất cả đều

Câu 18: Việt Nam không áp dụng hình thức pháp luật:

- A. Tiền lệ pháp
- B. Học lý
- C. Văn bản quy phạm pháp luật
- D. Câu a và b**

Câu 19: Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc thể hiện ý chí của:

A. Nhà nước

- B. Tổ chức xã hội
- C. Tổ chức chính trị - xã hội
- D. Tổ chức kinh tế

Câu 20: Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành là:

A. Chính phủ

- B. Ủy ban thường vụ quốc hội
- C. Thủ tướng chính phủ
- D. Chủ tịch nước

Câu 21: Bộ phận nào của quy phạm pháp luật nêu lên cách thức xử sự cho chủ thể được làm, không được làm, phải làm:

- A. Giả định
- B. Quy định**
- C. Chế tài
- D. Tất cả đều

Câu 22: Bộ phận đảm bảo cho quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh:

- A. Quy định
- B. Giả định
- C. Chế tài**
- D. Câu a và b

Câu 23: Thời điểm năng lực pháp luật và năng lực hành vi của Pháp nhân được Nhà nước công nhận là:

A. Cùng một thời điểm

- B. Năng lực pháp luật được công nhận trước năng lực hành vi
- C. Năng lực hành vi được công nhận trước năng lực pháp luật
- D. Câu a & c đều

Câu 24: Nội dung của quan hệ pháp luật là:

A. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật

- B. Những giá trị mà các chủ thể quan hệ pháp luật muốn đạt được
- C. Là các bên tham gia vào quan hệ pháp luật

D. Là đối tượng mà các chủ thể quan tâm khi tham gia vào quan hệ pháp luật

Câu 25: Khi nào pháp nhân có năng lực chủ thể:

A. Khi Nhà nước cho phép hoặc công nhận sự thành lập của pháp nhân

B. Khi tổ chức có đủ số thành viên

C. Khi các thành viên thỏa thuận thành lập pháp nhân

D. Khi một tổ chức có đủ vốn

Câu 26: Khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình thực hiện được các quyền và nghĩa vụ mà pháp luật quy định, đó là:

A. Năng lực pháp luật

B. Năng lực hành vi

C. Năng lực chủ thể

D. Tất cả đều

Câu 27: Cá nhân có năng lực hành vi đầy đủ khi:

A. Từ đủ 15 tuổi trở lên

B. Từ đủ 21 tuổi trở lên

C. Từ đủ 18 tuổi trở lên

D. Từ đủ 6 tuổi trở lên

Câu 28: Quan hệ xã hội nào sau đây không phải là quan hệ pháp luật:

A. Quan hệ vợ – chồng

B. Quan hệ mua – bán

C. Quan hệ Cha mẹ – con

D. Quan hệ tình yêu nam – nữ

Câu 29: Tổ chức được thành lập hợp pháp được gọi là:

A. Pháp nhân

B. Thể nhân

C. Cá nhân

D. Tất cả đều

Câu 30: Kết hôn là:

A. Hành vi pháp lý

B. Sự biến pháp lý

C. Sự kiện thông thường

D. Câu a và b

ĐỀ 02

Câu 1:

Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội, đó chính là:

A. Quy phạm pháp luật

B. Chế định pháp luật

C. Ngành luật

D. Hệ thống pháp luật

Câu 2:

Các trường hợp chiếm hữu nào sau đây là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật:

A. Chiếm hữu vật đánh rơi không khai báo

B. Chiếm hữu của chủ sở hữu vật

C. Chiếm hữu do chủ sở hữu vật uỷ quyền

D. Chiếm hữu thông qua việc thuê vật của chủ sở hữu

Câu 3:

Các trường hợp quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế:

A. Bán vật là di tích lịch sử

B. Bán vật đang thế chấp

C. Bán vật đang cầm cố

D. Tất cả đều đúng.

Câu 4:

Hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật về thừa kế:

A. Vợ của người chết

B. Con nuôi của người chết

C. Em ruột của người chết

D. Câu a và b đều đúng.

Câu 5:

Người không được thừa kế di sản là:

A. Người tâm thần

B. Người chết cùng thời điểm với người để di sản thừa kế

C. Người chưa thành niên

D. Tất cả đều

Câu 6:

Hành vi phạm tội nào sau đây không bị xem là tội phạm:

A. Không đăng ký tạm trú, tạm vắng

B. Trộm cắp tài sản công dân

C. Đua xe trái phép gây hậu quả nghiêm trọng

D. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Câu 7:

Độ tuổi tối thiểu chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ:

A. 12 tuổi

B. 14 tuổi

C. 16 tuổi

D. 18 tuổi

Câu 8:

Quan hệ pháp luật hình sự là:

A. Quan hệ phát sinh khi có hành vi phạm tội

B. Quan hệ phát sinh giữa người phạm tội với người bị hại

C. Quan hệ phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi có một tội phạm xảy ra

D. Tất cả đều

Câu 9:

Hình phạt chính áp dụng trong xử phạt hành chính:

A. Cảnh cáo và phạt tiền

B. Phạt tiền và tịch thu tang vật

C. Cảnh cáo và trục xuất ra khỏi lãnh thổ

D. Tước quyền sử dụng giấy phép

Câu 10:

Cơ quan được xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động xét xử của Tòa án:

A. Tòa án

B. Công an

C. Viện kiểm sát

D. Cơ quan thanh tra Nhà nước

Câu 11:

Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là:

A. Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử

B. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp

C. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp

D. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc

Câu 12:

Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ:

A. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp

B. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác

C. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp

D. Cả a,b,c

Câu 13:

Chủ quyền quốc gia là:

A. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội

B. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại

C. Quyền ban hành văn bản pháp luật

D. Cả a,b,c

Câu 14:

Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đối nội của nhà nước:

A. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại

B. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia

C. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao

D. Cả a,b,c

Câu 15:

Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước là

A. 4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – XHCN

B. 4 – chủ nô – phong kiến – tư sản – XHCN

- C. 4 – chủ nô – chiếm hữu nô lệ – tư bản - XHCN
D. 4 – địa chủ – nông nô, phong kiến – tư bản – XHCN

Câu 16:

Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ

- A. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp
B. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị
C. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp

D. Cả a,b,c

Câu 17:

Nhà nước là:

- A. Một tổ chức xã hội có giai cấp
B. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia
C. Một tổ chức xã hội có luật lệ

D. Cả a,b,c

Câu 18:

Hình thức nhà nước là cách tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước. Hình thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở khía cạnh; đó là

- A. 3 – hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT – XH

B. 3 – hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị

- C. 3 – hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT – XH
D. 3 – hình thức chuyên chính, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị

Câu 19:

Để đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải:

- A. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật
B. Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật

C. Cả hai câu trên đều đúng

- D. Cả hai câu trên đều

Câu 20:

Cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm:

- A. Giả định, quy định, chế tài
B. Chủ thể, khách thể
C. Mặt chủ quan, mặt khách quan

D. b và c

Câu 21:

Trong bộ máy nhà nước XHCN có sự:

- A. Phân quyền
B. Phân công, phân nhiệm
C. Phân công lao động

D. Tất cả đều đúng

Câu 22:

“Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính, do ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều kiện, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”

- A. Bắt buộc – quốc hội – ý chí – chính trị
B. Bắt buộc chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị
C. Bắt buộc – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội

D. Bắt buộc chung – nhà nước – ý chí – kinh tế xã hội

Câu 23:

Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật. Trong lịch sử loài người đã có hình thức pháp luật, đó là

- A. 4 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật

B. 3 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật

- C. 2 – tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật

- D. 1 – văn bản quy phạm pháp luật

Câu 24:

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tínhdo ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị để điều chỉnh các

A. Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ pháp luật

B. Bắt buộc – nhà nước – quan hệ xã hội

C. Bắt buộc chung – quốc hội – quan hệ xã hội

D. Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ xã hội

Câu 25:

Chế tài có các loại sau:

A. Chế tài hình sự và chế tài hành chính

B. Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự

C. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự

D. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buộc

Câu 26:

Tập quán pháp là:

A. Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật

B. Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật

C. Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật

D. Cả a,b,c

Câu 27:

Cơ quan thường trực của Quốc hội là:

A. Hội đồng dân tộc

B. Ủy ban Quốc hội

C. Ủy ban thường vụ Quốc hội

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 28:

Ông A vận chuyển gia cầm bị bệnh, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc phải tiêu hủy hết số gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài:

A. Dân sự

B. Hình sự

C. Hành chính

D. Kỷ luật

Câu 29:

“Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”. Bộ phận giả định là:

A. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa về dịch vụ

B. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng

C. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này

D. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm

Câu 30:

Tư cách thể nhân không được công nhận cho:

A. Những người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam

B. Người chưa trưởng thành

C. Người chưa trưởng thành

D. Tất cả đều đúng

Câu 31:

Năng lực của chủ thể bao gồm:

A. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi

B. Năng lực pháp luật và năng lực công dân

C. Năng lực hành vi và năng lực nhận thức

D. Năng lực hành vi và năng lực nhận thức

Câu 32:

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có quyền:

A. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng

B. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao

C. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao

D. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các Bộ trưởng

Câu 33:

Một công ty xả chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là:

A. Trách nhiệm hành chính

B. Trách nhiệm hình sự

C. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự

D. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự

Câu 34:

Chọn nhận định :

A. Phó thủ tướng không nhất thiết phải là Đại biểu quốc hội

B. Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh ra

C. Năng lực lao động xuất hiện từ khi công dân đủ 16 tuổi

D. Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi

Câu 35:

Trong quan hệ mua bán nhà, khách thể là:

A. Quyền sở hữu căn nhà của người mua

B. Quyền sở hữu số tiền của người bán

C. Căn nhà, số tiền

D. A và B

Câu 36:

Quy định thường gặp trong pháp luật hành chính:

A. Quy định dứt khoát

B. Quy định tùy nghi

C. Quy định giao quyền

D. Tất cả đều

Câu 37:

Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:

A. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật

B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật

C. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

D. Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

Câu 38:

Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật:

A. Công bố Luật, Pháp lệnh

B. Thực hiện các chuyển công du ngoại giao

C. Tuyên bố tình trạng chiến tranh

D. Quyền ân xá

Câu 39:

Quyền công tố trước tòa là:

A. Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật

B. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

C. Quyền xác định tội phạm

D. Cả a, b, c

Câu 40:

Đảng lãnh đạo nhà nước thông qua:

A. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ

B. Tổ chức Đảng trong các cơ quan nhà nước

C. Đào tạo và giới thiệu những Đảng viên vào cơ quan nhà nước

D. Cả a, b, c

ĐỀ 03

Câu 1:

Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử, có quyền:

A. Tham gia xét hỏi người tham gia tố tụng

B. Tham gia bàn luận với thẩm phán về phương hướng xét xử

C. Nghị án

D. Cả a, b, c

Câu 2:

Cơ quan nhà nước nào sau đây là cơ quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà nước ta:

- A. Bộ quốc phòng
- B. Bộ ngoại giao

C. Bộ công an

- D. Cả a, b, c

Câu 3:

Quy phạm pháp luật Dân sự như sau: “Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hôn khác đều không có giá trị về mặt pháp lý” Bao gồm:

- A. Giả định

B. Quy định

- C. Quy định và chế tài
- D. Quy định và Giả định

Câu 4:

Cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý là:

- A. Nhân chứng
- B. Vật chứng

C. Vi phạm pháp luật

- D. A và B

Câu 5:

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm?

- A. 4 năm

B. 5 năm

- C. 6 năm
- D. Tất cả đều

Câu 6:

Quyền bình đẳng, quyền tự do tín ngưỡng là:

- A. Quyền chính trị
- B. Quyền tài sản

C. Quyền nhân thân

- D. Quyền đối nhân

Câu 7:

Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có:

- A. Ít nhất 1/2 tổng số đại biểu tán thành

B. Ít nhất 2/3 tổng số đại biểu tán thành

- C. Ít nhất 3/4 tổng số đại biểu tán thành
- D. Tất cả đều

Câu 8:

Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

- A. Bằng văn bản
- B. Bằng miệng

C. Cả a và b đều đúng

- D. Cả a và b đều

Câu 9:

Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là:

- A. Các quan hệ vật chất
- B. Các quan hệ tài sản
- C. Các quan hệ nhân thân phi tài sản

D. Cả câu b và c

Câu 10:

Phương pháp điều chỉnh của ngành luật lao động là:

- A. Quyền uy, mệnh lệnh

B. Quyền uy, thỏa thuận

- C. Thỏa thuận, mệnh lệnh
- D. Tất cả đều

Câu 11:

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tínhdo ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị để điều chỉnh các

- A. Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ pháp luật
- B. Bắt buộc – nhà nước – quan hệ xã hội
- C. Bắt buộc chung – quốc hội – quan hệ xã hội

D. Bắt buộc chung – nhà nước – quan hệ xã hội

Câu 12:

Chế tài có các loại sau:

- A. Chế tài hình sự và chế tài hành chính
- B. Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự

C. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự

- D. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buộc

Câu 13:

Pháp lệnh là một loại văn bản pháp luật do cơ quan nào sau đây ban hành:

- A. Quốc hội

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội

- C. Chính phủ
- D. Cả a,b,c

Câu 14:

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nước là:

- A. Do có sự phân công lao động trong xã hội

B. Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội

- C. Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm
- D. Do ý chí của con người trong xã hội

Câu 15:

Hình thái Kinh tế – Xã hội nào là chưa có Nhà nước?

- A. Hình thái Kinh tế – Xã hội Cộng sản chủ nghĩa

B. Hình thái Kinh tế – Xã hội Cộng sản nguyên thủy

- C. Hình thái Kinh tế – Xã hội Tư bản chủ nghĩa
- D. Hình thái Kinh tế – Xã hội Chiếm hữu nô lệ

Câu 16:

Tổ chức Thị tộc trong xã hội Cộng sản nguyên thủy là:

- A. Một xã hội độc lập
- B. Một tổ chức độc lập

C. Một tập đoàn người có cùng quan hệ huyết thống

- D. Một tập đoàn người không có cùng quan hệ huyết thống

Câu 17:

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về Nhà nước thì:

- A. Nhà nước là hiện tượng tự nhiên
- B. Nhà nước là hiện tượng xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại của lịch sử xã hội loài người
- C. Nhà nước là hiện tượng vĩnh cửu, bất biến

D. Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử

Câu 18:

Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là :

- A. Nhà nước ra đời, tồn tại trong xã hội có giai cấp

B. Nhà nước ra đời, tồn tại cùng với lịch sử xã hội loài người

- C. Thời kì xã hội loài người chưa có giai cấp, thì Nhà nước chưa xuất hiện
- D. Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử

Câu 19:

Khi nghiên cứu về bản chất nhà nước thì khẳng định nào sau đây là ?

- A. Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét hơn bản chất xã hội
- B. Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất xã hội rõ nét hơn bản chất giai cấp
- C. Bất cứ nhà nước nào cũng chỉ là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác

D. Bất cứ nhà nước nào cũng đều thể hiện bản chất giai cấp và bản chất xã hội

Câu 20:

Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện:

A. Nhà nước là công cụ sắc bén nhất để quản lý mọi mặt đời sống xã hội

B. Nhà nước là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác

C. Nhà nước là công cụ để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

D. Tất cả đều

Câu 21:

Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện:

A. Nhà nước là công cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai cấp

B. Nhà nước là công cụ của đa số nhân dân lao động sử dụng để trấn áp lại thiểu số giai cấp bóc lột đã bị lật đổ cùng với bọn tội phạm phản động

C. Nhà nước là bộ máy nhằm bảo đảm an sinh xã hội

D. Nhà nước là bộ máy nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đảm đương các công việc chung của xã hội

Câu 22:

Nhà nước nào cũng có chức năng:

A. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội

B. Tổ chức và quản lý nền kinh tế

C. Đối nội và đối ngoại

D. Thiết lập mối quan hệ ngoại giao

Câu 23:

Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là ?

A. Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là quan trọng như nhau

B. Chức năng đối nội của nhà nước là cơ sở cho việc thực hiện chức năng đối ngoại

C. Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại có tác động đến việc thực hiện chức năng đối nội

D. Chức năng đối nội có vai trò quan trọng hơn chức năng đối ngoại

Câu 24:

Tổ chức nào dưới đây có quyền lực công:

A. Các tổ chức phi chính phủ

B. Các tổ chức phi chính phủ

C. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

D. Nhà nước

Câu 25:

Chế độ chính trị của nhà nước Việt Nam là chế độ:

A. Dân chủ chủ nô

B. Dân chủ quý tộc

C. Dân chủ quý tộc

D. Dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu 26:

“Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác” là định nghĩa của:

A. Các Mác

B. Angghen

C. Lênin

D. Hồ Chí Minh

Câu 27:

Nhà nước nào dưới đây là nhà nước liên bang?

A. Việt Nam

B. Trung Quốc

C. Pháp

D. Ấn Độ

Câu 28:

Nhà nước nào dưới đây là nhà nước đơn nhất?

A. Đức

B. Australia

C. Singapore

D. Na Uy

Câu 29:

Nhà nước nào dưới đây không thuộc kiểu nhà nước Xã hội chủ nghĩa?

A. Việt Nam

B. Trung Quốc

C. Campuchia

D. Cu Ba

Câu 30:

Chế độ phản dân chủ là:

- A. Nhà nước độc tài
- B. Vi phạm các quyền tự do của nhân dân
- C. Vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân

D. Tất cả đều

Câu 31:

Hình thức chính thể quân chủ hạn chế còn có tên gọi khác là:

- A. Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế

B. Hình thức chính thể quân chủ lập hiến

- C. Cả câu A và B đều
- D. C. Cả câu A và B đều

Câu 32:

Quyền lực của Vua trong hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối luôn:

- A. Bị hạn chế

B. Vô hạn

- C. Không có quyền hành
- D. Tất cả đều

Câu 33:

Chính thể cộng hòa đại nghị còn được gọi là:

A. Chính thể cộng hòa nghị viện

- B. Chính thể cộng hòa tổng thống
- C. Chính thể cộng hòa lưỡng tính
- D. Chính thể quân chủ đại nghị

Câu 34:

Việt Nam có quan hệ ngoại giao với các khu vực:

- A. Châu Á Thái Bình Dương – Châu Âu – Châu Mỹ
- B. Châu Phi – Trung Đông

C. Cả hai câu trên

- D. Tất cả đều

Câu 35:

Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam được bầu bởi:

- A. Mọi công dân Việt Nam

B. Công nhân Việt Nam 18 tuổi trở lên

- C. Công dân Việt Nam từ 21 trở lên

D. Công dân Việt Nam và người không có quốc tịch

Câu 36:

Một trong những bản chất của nhà nước là:

- A. Nhà nước có chủ quyền quốc gia

B. Tính xã hội

- C. Đặt ra thuế và thu thuế dưới hình thức bắt buộc
- D. Tất cả đều

Câu 37:

Cơ quan nhà nước nào sau đây có vai trò tổ chức thực hiện pháp luật trên thực tế

A. Chính phủ

- B. Cơ quan đại diện
- C. Tòa án
- D. Tất cả đều

Câu 38:

Quyền công tố trước tòa là:

A. Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật

- B. Quyền khiếu nại tố cáo của nhân dân
- C. Quyền xác định tội phạm
- D. Tất cả đều

Câu 39:

Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì:

- A. Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật
- B. Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

C. Chính phủ là cơ quan chấp hành và điều hành

- D. Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân ở địa phương

Câu 40:

Việc thực hiện quyền lực trong nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có sự:

- A. Phân chia quyền lực

B. Phân công, phân nhiệm và phối hợp trong việc thực hiện quyền lực nhà nước

C. Ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được giao tách bạch cho 3 cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Tòa án

D. Tập trung quyền lực vào Quốc hội và Chính phủ

ĐỀ 04

Câu 1:

Cơ quan thường trực của Quốc hội nước ta là:

A. Ủy ban Quốc hội

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội

C. Ủy ban kinh tế và ngân sách

D. Ủy ban đối nội và đối ngoại

Câu 2:

Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta được thể hiện:

A. Quyền lực nhà nước thuộc về cơ quan cấp cao, do nhân dân bầu ra theo nhiệm kỳ

B. Quyền lực nhà nước thuộc về người đứng đầu nhà nước

C. Quyền lực nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần vào trong tay người đứng đầu nhà nước

D. Tất cả đều

Câu 3:

Bộ máy nhà nước nói chung thường có mấy hệ thống cơ quan:

A. Một hệ thống cơ quan

B. Hai hệ thống cơ quan

C. Ba hệ thống cơ quan

D. Bốn hệ thống cơ quan

Câu 4:

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có chủ quyền quốc gia khi nào?

A. Năm 1930

B. Năm 1945

C. Năm 1954

D. Năm 1975

Câu 5:

Việc tổ chức, thực hiện quyền lực nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam theo nguyên tắc nào?

A. Phân quyền

B. Tập quyền XHCN

C. Tam quyền phân lập

D. Quyền lực nhà nước tập trung thống nhất vào Quốc hội và Chính phủ

Câu 6:

Chức năng đối nội của Nhà nước Việt Nam được thể hiện:

A. Gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực

B. Tổ chức và quản lý nền kinh tế, thiết lập quan hệ đối ngoại

C. Tổ chức và quản lý các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân

D. Bao gồm cả 3 ý trên

Câu 7:

Chủ tịch nước ta có quyền:

A. Quyết định mọi vấn đề quan trọng của đất nước

B. Lập hiến và lập pháp

C. Thay mặt nhà nước để quyết định mọi vấn đề đối nội và đối ngoại

D. Công bố Hiến pháp, luật và pháp lệnh

Câu 8:

Hội đồng nhân dân các cấp là:

A. Do Quốc hội bầu ra

B. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

C. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

D. Cơ quan chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên

Câu 9:

Khi nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam, thì khẳng định nào sau đây là ?

- A. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp
- B. Chính phủ là cơ quan hành pháp
- C. Viện kiểm sát là cơ quan duy nhất có quyền truy tố người phạm tội
- D. Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền xét xử và thi hành án**

Câu 10:

- Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì Ủy ban nhân dân các cấp
- A. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
 - B. Cơ quan đại diện cho ý chí của nhân dân ở địa phương
 - C. Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương**
 - D. Hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đại diện cho nhân dân ở địa phương

Câu 11:

- Cơ quan nào trong bộ máy nhà nước Việt Nam có quyền hành pháp?
- A. Quốc hội
 - B. Chính phủ**
 - C. Tòa án
 - D. Viện kiểm sát

Câu 12:

- Cơ quan nào trong bộ máy nhà nước Việt Nam có quyền tư pháp?
- A. Quốc Hội và Tòa án
 - B. Tòa án và Viện Kiểm sát**
 - C. Quốc hội và Chính phủ
 - D. Chính phủ và Viện Kiểm sát

Câu 13:

- Bộ Công thương là cơ quan trực thuộc:
- A. Quốc Hội
 - B. Ủy ban thường vụ Quốc hội
 - C. Chính phủ**
 - D. Cơ quan quyền lực nhà nước

Câu 14:

- Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước Việt Nam là:
- A. Do Chính phủ bầu ra
 - B. Do nhân dân địa phương bầu ra**
 - C. Do Quốc Hội bầu ra
 - D. Do Ủy ban nhân dân bầu ra

Câu 15:

- Ủy Ban nhân dân các cấp trong bộ máy nhà nước Việt Nam là:
- A. Do chính phủ bầu ra
 - B. Do quốc hội bầu ra
 - C. Do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bầu ra
 - D. Do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra**

Câu 16:

- Ủy ban nhân dân trong bộ máy nhà nước Việt Nam là cơ quan thuộc:
- A. Hệ thống cơ quan Quyền lực địa phương
 - B. Hệ thống cơ quan Quyền lực nhà nước**
 - C. Hệ thống cơ quan Xét xử
 - D. Hệ thống cơ quan Kiểm sát

Câu 17:

- Quốc Hội khóa XII của nhà nước ta có nhiệm kỳ:
- A. 2 năm
 - B. 3 năm
 - C. 4 năm**
 - D. 5 năm

Câu 18:

- Nhà nước có những biện pháp nào nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật?
- A. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
 - B. Đưa các văn bản pháp luật lên mạng Internet để mọi người cùng tìm hiểu
 - C. Đưa kiến thức pháp luật vào chương trình giảng dạy trong trường học
 - D. Tất cả đều đúng**

Câu 19:

Pháp luật xuất hiện là do:

- A. Xuất phát từ ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội
- B. Nhà nước tự đặt ra
- C. Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận**
- D. Xuất phát từ những phong tục, tập quán, tín điều tôn giáo trong xã hội

Câu 20:

Pháp luật có thuộc tính cơ bản là:

- A. Tính cưỡng chế
- B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
- C. Tính quy phạm và phổ biến
- D. Tất cả đều đúng**

Câu 21:

Pháp luật có mấy thuộc tính cơ bản?

- A. 2
- B. 3**
- C. 4
- D. 5

Câu 22:

Tính cưỡng chế của pháp luật được thể hiện:

- A. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử phạt hành chính
- B. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng hình phạt
- C. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý kỷ luật
- D. Những hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng biện pháp chế tài**

Câu 23:

Những quy phạm xã hội tồn tại trong chế độ cộng sản nguyên thủy là:

- A. Đạo đức
- B. Tập quán
- C. Tín điều tôn giáo
- D. Tất cả đều đúng**

Câu 24:

Đáp án nào sau đây thể hiện vai trò của pháp luật?

- A. Là phương tiện để nhân dân phục vụ lợi ích cho riêng mình
- B. Là phương tiện để Nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội**
- C. Là công cụ để Nhà nước cưỡng chế đối với mọi người trong xã hội
- D. Tất cả đều

Câu 25:

Quy phạm nào sau đây là quy phạm xã hội:

- A. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân
- B. Quy chế của Bộ Giáo dục –Đào tạo
- C. Quy chế của Bộ Giáo dục –Đào tạo
- D. Điều lệ của Đảng cộng sản**

Câu 26:

Quy phạm nào sau đây là quy phạm pháp luật:

- A. Điều lệ của hội đồng hương
- B. Nghị quyết của Đảng cộng sản
- C. Nghị quyết của Quốc hội**
- D. Điều lệ của Đảng cộng Sản

Câu 27:

Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?

- A. Luật giáo dục
- B. Thông tư**
- C. Nghị định
- D. Nghị quyết

Câu 28:

Văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây là loại văn bản luật?

- A. Bộ luật
- B. Hiến pháp
- C. Nghị quyết của Chính Phủ
- D. Nghị quyết của Quốc hội**

Câu 29:

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành là:

- A. Nghị định
- B. Chỉ thị
- C. Nghị quyết**
- D. Thông tư

Câu 30:

Văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất là:

- A. Hiến pháp**
- B. Luật hình sự
- C. Luật dân sự
- D. Luật hiến pháp

Câu 31:

Văn bản luật là loại văn bản do:

- A. Quốc Hội ban hành**
- B. Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành
- C. Chính phủ ban hành
- D. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định

Câu 32:

Nhà nước và pháp luật là hai yếu tố đều thuộc

- A. Cơ sở hạ tầng
- B. Kiến trúc thượng tầng**
- C. Quan hệ sản xuất thống trị
- D. Cả ba câu trên đều

Câu 33: Chủ tịch nước có quyền ban hành những loại VBPL nào?

- A. Luật, quyết định
- B. Luật, lệnh
- C. Luật, lệnh, quyết định
- D. Lệnh, quyết định**

Câu 34:

Có bao nhiêu kiểu pháp luật đã và đang tồn tại?

- A. 2
- B. 3
- C. 4**
- D. 5

Câu 35:

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về pháp luật thì:

A. Pháp luật là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử

- B. Pháp luật là một hiện tượng xã hội
- C. Pháp luật là một hiện tượng tự nhiên
- D. Pháp luật là một hiện tượng tồn tại mãi mãi cùng với sự tồn tại của lịch sử xã hội loài người

Câu 36:

Pháp luật là:

- A. Những quy định mang tính bắt buộc chung cho mọi người trong xã hội
- B. Những quy định mang tính cưỡng chế đối với các cơ quan, tổ chức trong xã hội
- C. Những quy định do cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định
- D. Những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện**

Câu 37:

Khi nghiên cứu về bản chất của pháp luật, thì khẳng định nào sau đây là ?

- A. Pháp luật là ý chí giai cấp thống trị được đề lên thành luật
- B. Pháp luật bao giờ cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét hơn bản chất xã hội**
- C. Pháp luật là hiện tượng vừa mang tính giai cấp vừa mang tính xã hội
- D. Pháp luật vừa mang tính chủ quan lại vừa mang tính khách quan

Câu 38:

Bản chất giai cấp của pháp luật được thể hiện:

- A. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được đề lên thành luật**
- B. Pháp luật chính là sự phản chiếu thực tại khách quan
- C. Pháp luật là công cụ hữu hiệu để tổ chức quản lý xã hội

D. Tất cả đều đúng

Câu 39:

Chọn phương án nhất điền vào chỗ trống: Xuất phát từ _____ cho nên bất cứ nhà nước nào cũng dùng pháp luật làm phương tiện chủ yếu để quản lý mọi mặt đời sống xã hội.

- A. Tính cưỡng chế của pháp luật
- B. Tính quy phạm và phổ biến của pháp luật
- C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật

D. Những thuộc tính cơ bản của pháp luật

Câu 40:

Việc thực hiện pháp luật được đảm bảo bằng:

- A. Đường lối, chính sách của Nhà nước
- B. Hệ thống các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước
- C. Cưỡng chế nhà nước

D. Tất cả đều đúng